

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1841/2531

นางบุญรวย นิลพัฒน์

โจทก์

นายจัด พันธุ์ชูศรี

ผู้ร้อง

นายชนะ ถาวรรักษ์

จำเลย

นายจัด พันธุ์ชูศรี ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 64)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 1257 อยู่ที่ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลย เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินที่โจทก์นำยึดไว้ดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำสั่งถอนการยึดศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ถอนการยึดที่ดินตามหนังสือ น.ส.3ก. เลขที่ 1357 ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชตามบัญชีทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดีลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2529 ตามคำร้องของผู้ร้องและให้ปล่อยคืนเป็นสิทธิแก่นายจัด พันธุ์ชูศรี ผู้ร้องไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องขัดทรัพย์สิน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 62,61)

คำสั่ง

ตามคำร้องของจำเลยขอแปลได้ว่า จำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

ตามคำร้องของจำเลยขอแปลได้ว่า จำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

(จิรพันธุ์ รัตมิตต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ